

הפרשנים שלנו

כמה שווים מיליון לייקים

ליאור חריש

30 בספטמבר 2017

סכסוך משפטי מתגלע בין ערוץ 10 לבין המנחה גיא לרר סביב שאלת הזכויות על עמוד הפייסבוק של התוכנית "הצינור", שצבר יותר ממיליון לייקים. הרשו לי להתנבא כי הסכסוך יסתיים בפשרה כספית, שבמסגרתה יפוצה לרר בסכום שהוא התוצאה של הערכת שווי השוק של מספר הלייקים בדף הפייסבוק של תוכנית, נכון למועד הודעת עזיבתו את הערוץ (יולי 2017).

הסיבה לכך היא שלשני הצדדים יש יותר מדי מה להפסיד, והשליטה בנכס המחלוקת — עמוד הפייסבוק — כלל אינה נמצאת בידיהם.

עוצמתו של דף הפייסבוק אינה טמונה במותג הצינור, אלא בכמות הלייקים שצבר הדף הנושא את שמו. אחרי הכל, מה קל יותר מאשר ליצור דף פייסבוק חדש הנושא את השם "הצינור" שיהיה בבעלות ערוץ 10? אלא שברור שלדף כזה אין כל ערך ללא הלייקים הנלווים לו.

ערוץ 10 הוא כנראה הבעלים של המותג הצינור. כבר במאי הוגשה על ידי הערוץ בקשה לרשם סימני המסחר לרשום על שמו את השם "הצינור". כמו כן, הערוץ משתמש בשם המותג במסגרת התוכנית, מה שמעיד על כך שהצדדים הגיעו להסכמה או להבנה משפטית כלשהי.

עם זאת, התמונה שונה בכל הקשור ללייקים. קיים ספק רב אם לייק בפייסבוק, או עוקב בטוויטר או באינסטגרם, הם בגדר נכס שניתן לשייך בעלות עליו לבעל החשבון. בתי משפט בארה"ב פסקו בכמה מקרים כי לייק ועוקב אינם יכולים להיחשב קניינו של בעל חשבון הפייסבוק או הטוויטר שאליו הם משויכים — מאחר שהשליטה בהם שייכת לעד למשתמשים, שיכולים בכל עת לבטל את הלייק או להפסיק את המעקב. במצב כזה, אי-אפשר לומר שבידי בעלי הדף או חשבון הטוויטר נכס הנמצא בשליטתו, שהוא יכול לנהוג בו מנהג בעלים.

מצד שני, ללייק או לעוקב יש שווי כספי. בחיפוש פשוט בגוגל יוכל כל בעל חשבון בפייסבוק או באינסטגרם לקבל הצעות מחיר לרכישת כמות כזו או אחרת של לייקים או עוקבים. זהו מטבע עובר לסוחר שנעשה בו שימוש תדיר על ידי בעלי חשבונות.

בישראל טרם הוכרעה בפסיקה שאלת הבעלות בנכס לא מוחשי מסוג זה, ואין לדעת כיצד יפסקו בתי המשפט אם תגיע הסוגיה לפתחם. יתר על כן, גם אם יחליט בית משפט ישראלי למי שייך לייק או עוקב, עלולים בית המשפט והמתדיינים לשים עצמם ללעג, אם וכאשר יחליטו המשתמשים כאקט של מחאה לאחר מעשה או חוסר הסכמה עם תוצאות פסק הדין, לבטל את הלייק. התארגנות של משתמשים ברשתות החברתיות הקוראת לפעולה כזאת יכולה להפוך פסק דין בעניין לאות מתה.

נוכח המצב כיום, כשהמצב המשפטי אינו ברור וגם אם יוכרע, אין משמעות הדבר שהזוכה יזכה לממש את "קניינו", ברור שלשני הצדדים יש אינטרס ברור בפתרון של פשרה כספית בנדון, בטרם ייקרע השה בין הזאב לבין הרועה.

מאחר שללייק יש שווי כלכלי, יש להניח כי מגשר חכם יכוון את הצדדים למסקנה שלפיה עדיף להם לסכם על פיצוי כספי עם הנחה כזו או אחרת, שתותיר את הנכס המכונה "לייק" בידי ערוץ 10 ותניח את דעתו של לרר מבחינה כלכלית.

הכותב הוא עורך דין המתמחה בדיני תקשורת

לחצו לקבלת עדכונים בנושא:

פייסבוק 

•

חדשות, ידיעות מהארץ והעולם - הידיעות והחדשות בעיתון הארץ. סקופים, מאמרים, פרשנויות ותחקירי עומק באתר האיכותי בישראל
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון הארץ בע"מ